08/10/2026

Número: **5001127-25.2025.4.03.6002**

Classe: **REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE**
Órgão julgador: **2ª Vara Federal de Dourados**
Última distribuição : **14/05/2025**
Valor da causa: **R$ 50.000,00**
Assuntos: **Demarcação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Posse**
Objeto do processo: **INDÍGENA**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
PENTEADO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. (AUTOR)	
	GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA (ADVOGADO)
COMUNIDADE INDÍGENA TEY KUE (REU)	
UNIÃO FEDERAL (REU)	
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS - FUNAI (REU)	
	FERNANDO BIANCHI RUFINO (ADVOGADO)

Outros participantes	
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS (FISCAL DA LEI)	
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)	

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
583998168	22/05/2026 12:31	Decisão	Decisão

REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE(1707)Nº 5001127-25.2025.4.03.6002
AUTOR: PENTEADO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.
ADVOGADO do(a) AUTOR: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS7602
REU: COMUNIDADE INDÍGENA TEY KUE, UNIÃO FEDERAL, FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS - FUNAI
ADVOGADO do(a) REU: FERNANDO BIANCHI RUFINO - SP186057
FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS TERCEIRO INTERESSADO: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

DECISÃO

Vistos em inspeção.

Trata-se de ação de reintegração de posse movida por **PENTEADO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA** em face de **COMUNIDADE INDÍGENA TEY KUE, FUNDACAO NACIONAL DO INDIO – FUNAI e UNIÃO FEDERAL**, na qual requer a concessão de medida liminar, para expedição de mandado de reintegração de posse, a fim de impedir a prática de atos de turbação ou esbulho pela comunidade indígena que busca se fixar em propriedade rural particular.

A parte autora alega ser proprietária da área denominada “Fazenda Santa Maria”, de 1.989,8791 hectares e que está matriculada sob o n. 10.386 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caarapó/MS, e da área denominada “Fazenda Santa Maria – Parte”, de área de 135,2689 hectares, que está registrada sob a matrícula n. 18.979 também do CRI de Caarapó/MS, próximas de parte da Terra Indígena Dourados-Amambaipeguá I, cujo processo administrativo de demarcação foi iniciado pela FUNAI em 2008.

Em fevereiro de 2017 a área denominada “Fazenda Santa Maria – Parte” foi alvo de invasão pela comunidade indígena, entretanto, a área não estava afetada pelo procedimento demarcatório. Em 2018 foram construídos barracos nas áreas invadidas, alvo da ação de reintegração de posse 0000738-09.2017.4.03.6002.

No ano de 2025 foram detectadas novas invasões, na “Fazenda Santa Maria”, que não havia sido invadida em 2017. Em partes da propriedade a autora não efetuou qualquer plantio, para que o local funcionasse como um “cinturão de segurança” para evitar contato com os indígenas, e tais locais foram ocupados, configurando uma expansão da invasão iniciada no ano de 2017.

A autora entende que o simples fato desta nova invasão existir demonstra que os indígenas têm pretensões expansionista e continuarão a invadir novas áreas da propriedade, e a nova área de invasão não está inclusa no procedimento de demarcação da Terra Indígena Dourados-Amambaipeguá I.

Acrescenta que *em vista do histórico violento dos indígenas invasores, que em 2017 ameaçaram assassinar os funcionários da Requerente, não foram realizadas tentativas de diálogo com os invasores, até porque o intento destes é claramente expansionista, de modo que não cessará por meio de meras conversas e tem a tendência de continuar, com novas expansões sendo praticados caso não haja intervenção estatal*.

Instada a se manifestar, a União afirmou que *informações oficiais prestadas pelo Ministério dos Povos Indígenas esclarecem que embora o imóvel denominado "Fazenda Santa Maria" não se insira totalmente na área identificada no RCID, a situação dos limites da terra indígena no imóvel em questão não pode ser interpretada como ausência de tradicionalidade da ocupação, especialmente considerando que, após a identificação oficial, os próprios Kaiowá reivindicaram o trecho ora em disputa.* Acrescenta que *atualmente são 37 famílias divididas em dois grupos de habitações na área retomada, destacando-se que houve ampliação na ocupação à medida que novas famílias chegaram para se juntar à reivindicação territorial. Esta ampliação não caracteriza "expansão invasiva", como pretende fazer crer a requerente, mas sim o natural processo de reagrupamento familiar característico da organização social kaiowá, baseada nas famílias extensas (te'yi) que se organizam em comunidades (tekoha)*. Acerca do pedido, sustenta que *a requerente não demonstrou a probabilidade de seu direito, uma vez que os elementos probatórios coligidos aos autos apontam em sentido diametralmente oposto. As informações técnicas prestadas pelo Ministério dos Povos Indígenas comprovam que a área objeto da presente demanda integra território tradicionalmente ocupado pelos povos Guarani-Kaiowá, conforme reconhecido no RCID da Terra Indígena Dourados-Amambaipeguá I. A tradicionalidade da ocupação indígena torna juridicamente impossível o reconhecimento de direito possessório da requerente sobre a área* (ausência de probabilidade do direito) e que *a ocupação atual pelos indígenas da comunidade Tey Kuê, composta por 37 famílias organizadas em dois grupos habitacionais, representa exercício pacífico de direitos constitucionalmente assegurados, não configurando ameaça a direitos legítimos de terceiros* (ausência de perigo de dano). Acrescenta que *a retirada forçada das 37 famílias atualmente estabelecidas na área representaria nova violência contra povo já historicamente esbulhado de seus territórios tradicionais* e que *a complexidade da questão territorial indígena exige análise aprofundada que não é compatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência* (ID 365284129).

A FUNAI requereu a intimação direta das lideranças da comunidade indígena para questioná-los acerca do interesse da realização da defesa/representação judicial pela Procuradoria Federal Especializada da FUNAI e quanto ao pedido liminar, manifestou-se pelo indeferimento (ID 366212969).

Em nova manifestação, a FUNAI afirmou que a área se encontra inserida parcialmente em terra indígena delimitada e requereu a remessa do feito à Comissão Regional de Soluções Fundiárias. Além disso, alegou litispendência com a ação de reintegração de posse 0000738-09.2017.4.03.6002, sentenciada pela 1ª Vara Federal de Dourados/MS e que atualmente tramita perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para julgamento de apelações, eis que a ação discute fatos semelhantes ocorridos na mesma propriedade rural (ID 366901037). Por fim, demonstrou documentalmente que a área se encontra inserida parcialmente em terra indígena delimitada (ID 366905119).

Por fim, o Ministério Público Federal argumenta que [d]*os registros fotográficos, geográficos e demais informações constantes da inicial, constata-se que a área em discussão apresenta ocupações indígenas antigas, conforme evidenciado por construções precárias já existentes e que não aparentam ser recentes, assim como já há estradas de interligações das casas, somado ao fato de que a parte autora não soube informar de quando os indígenas ingressaram na área, verifica-se que a presença da comunidade indígena na referida área é antiga à luz da jurisprudência consolidada, a chamada "posse velha", suficientemente demonstrada, uma vez que as moradias e ocupações se mostram consolidadas no tempo, com indícios de caráter permanente, havendo razoável lapso temporal entre o início das ocupações das áreas (2017) e o ajuizamento da presente ação (2025). Ressalta-se, ainda, que o rito possessório pressupõe o esbulho recente (art. 561, CPC), o que não se verifica no presente caso, em que a ocupação consolidada e prolongada torna necessária a observância do rito ordinário, com a devida dilação probatória*. Manifestou-se *contrariamente ao deferimento da medida liminar de reintegração de posse e requer o prosseguimento do feito pelo rito ordinário, respeitando-se as garantias constitucionais das partes envolvidas* (ID 367015242).

Decisão proferida em 15.07.2025 determinou a remessa dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para tentativa de composição amigável antes de apreciar a liminar e analisar a alegação de litispendência com a ação de reintegração de posse 0000738-09.2017.4.03.6002.

DECIDO.

Conforme exposição anterior, a demanda trata de caso complexo, eis que de um lado tem-se o direito à propriedade privada e, doutro, o alegado direito dos indígenas às suas terras tradicionais.

Afasto a alegação de litispendência com a ação de reintegração de posse 0000738-09.2017.4.03.6002, que tramitou na 1ª Vara Federal de Dourados/MS. Apesar das duas ações apresentarem como objeto a ocupação indígena no imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, a presente ação relata a ocupação identificada em 2025 nas áreas das matrículas 10.386 e 18.979 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caarapó/MS, ao passo que naqueles autos, a ocupação se deu em 2017 nas áreas das matrículas 10.037, 10.039, 10.041 e 10.042 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caarapó/MS, de modo que se tratam de fatos distintos, em áreas diferentes

e com um intervalo de oito anos entre as ocupações. Além disso, o feito mencionado já foi sentenciado, aguardando o julgamento da apelação.

Seja pela inexistência de litispendência ou conexão, inviável a reunião dos feitos ou a extinção da presente ação de reintegração de posse.

Quanto ao pedido liminar de reintegração de posse, indefiro por ora.

A ocupação relatada na inicial configura posse velha - conforme informado pelo MPF - e não há demonstração de efetivo prejuízo, aumento na animosidade na região ou qualquer outro fato que justifique a intervenção imediata do Poder Judiciário e das forças policiais. Não se trata de legitimar o alegado esbulho, mas de adotar as cautelas e procedimentos necessários para viabilizar o convívio harmônico entre o invocado direito de propriedade e a arguida ancestralidade/tradicionalidade das terras indígenas.

Constata-se a sobreposição parcial da Fazenda Santa Maria com a TI Amambaipeguá I; ainda, a Fazenda Santa Maria-parte é limítrofe à Terra Indígena Caarapó (IDs 363885192 e 366905119). Segundo o relato da FUNAI, cerca de noventa indígenas residem na região da retomada e, apesar de aparentemente a área da ocupação atual não estar inclusa no procedimento de demarcação da Terra Indígena Dourados-Amambaipeguá I, trata-se de área de reivindicação fundiária indígena, de modo que eventuais ações de reintegração de posse devem ser adotadas somente em *ultima ratio*, a fim de evitar o escalonamento das animosidades na região, eis que o Estado de Mato Grosso do Sul é palco de inúmeros conflitos entre produtores rurais e comunidades indígenas.

Ademais, não se verifica – nesse momento – a ocorrência de efetivo prejuízo aos requerentes nesse momento. Conforme narrado na petição inicial, a ocupação relatada ocorreu em área que não há plantio e não houve sinais recentes de confronto ou animosidade entre as partes; ainda, a ocupação ocorreu consideravelmente antes do ingresso em juízo pelos requerentes, indício de que o fato não lhe causou prejuízo direto ou indireto até o momento.

Ante o exposto, **INDEFIRO o pedido de tutela provisória.**

CITE-SE E INTIME-SE o réu para apresentar resposta no prazo legal.

Com a vinda da contestação, INTIME-SE a parte autora para eventual réplica (caso caracterizadas as hipóteses dos artigos 350 e 351 do CPC).

Tudo cumprido, ou certificado o decurso sem manifestação de alguma das partes, não havendo outras providências preliminares a serem tomadas, venham os autos conclusos para sentença se nada for requerido pelas partes, ou para decisão de saneamento e organização, conforme o caso.

Cumpra-se.

Dourados/MS, datado e assinado eletronicamente.

VITOR HENRIQUE FERNANDEZ
Juiz Federal Substituto